

0001038-22.2017.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

1ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna - SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001038-22.2017.8.26.0238 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001038-22.2017.8.26.0238

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICLEBER GÓES OTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

ERICLEBER GOES OTA, qualificado às fls. 28/30, está sendo processado e denunciado como incurso no artigo 180, §1º c.c §2º, do Código Penal. No dia 23 de fevereiro de 2017, por volta das 18h00, na Rua Maria Farina Milani, nº 267, Bairro Disneylandia, nesta cidade e comarca, Ericleber teria adquirido e recebido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja 01 (um) relógio marca "Snowbirds", 02 (duas) folhas de cheque, Banco Bradesco nº335 e nº336, cliente Rodrigo Castelo Branco Moreira, valor R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01 folha de cheque, Banco Itaú nº 209, cliente Alessandro Bento de Souza, valor R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01 folha de cheque, Banco Santander nº 102, cliente Luxury Watches C. M. R. Eireli, valor R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01 folha de cheque, Banco Santander nº 273, cliente Rodrigo Pereira Soc. Adv., valor R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 01 folha de cheque, Banco do Bradesco nº 255, cliente Thiago Marcicano Elias, valor R\$ 6.000,00 (seis mil reais), 03 folhas de cheque, Banco Bradesco nº 2975, 2976, 2978 cliente 3 Irmãos C. Quadros, valor R\$ 20.000,00 (vinte mil reais cada), 01 folha de cheque, Banco Bradesco nº 163, cliente Rafael Marcicano Elias, valor R\$ 4.658,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais) objetos de furto, conforme boletim de ocorrência nº 286/2017, nº 317/2017, nº 329/2017, nº 349/2017, nº 440/2017, nº 560/2017, nº 575/2017, pertencentes à vítima Marcelo Barbosa Tavares Elias

(conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 56/58 e auto de avaliação de fls. 62/63).

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2021 (fls. 78/79).

O réu apresentou resposta à acusação às fls. 103/104.

O Ministério Público se manifestou para o prosseguimento do feito (fls. 111).

Em audiência de instrução, foram ouvidas às vítimas, as testemunhas e, em seguida, interrogado o réu.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18) e auto de reconhecimento de objetos de fl. 19, além da prova oral colhida em juízo.

A autoria também é certa, restou comprovada pela prova testemunhal.

A vítima Marcelo Barbosa Tavares Elias relatou que, e data que não se lembra, um sábado, entraram três pessoas encapuzadas e armadas com armas de fogo e um machado, que queriam levar tudo que pudessem. Discutiu com um dos assaltantes, porque não queria que levassem sua mochila. Quando os ladrões saíram, um deles disparou um tiro que atingiu sua perna. Confirmou terem sido roubados cheques, todos preenchidos e pré-datados, e um relógio. Os cheques de terceiros e seus também. Recuperou um cheque apenas.

O Policial Civil Bruno Ewerton da Silva Guanha relatou que estava em outra investigação, na qual chegou ao seu conhecimento que o réu estaria com uma certa quantidade de cheques de procedência inexplicada. Posteriormente, soube que um dos cheques havia sido depositado por ele. Diligenciou e conseguiu localizar o réu, com confirmou ter adquirido os cheques de um indivíduo que conhecia como "Gardenal", mas que não soube identificar. Havia também um relógio de valor elevado, cerca de R\$ 15.000,00, com ele, além de uma réplica de um Rolex. O réu dispôs-se a entregar todos os cheques e o relógio e os entregou.

O réu, no seu depoimento exerceu seu direito de permanecer calado, contudo, em sede policial admitiu ter adquirido que tem por hábito a compra e venda de cheques, e que um indivíduo conhecido como "Gardenal", que conheceu no dia da negociação, teria lhe oferecido vários cheques, que totalizavam R\$ 150.000,00 e que os comprou por R\$ 10.000,00, além de um relógio por R\$ 300,00. Afirma ainda que costuma pagar 50% (cinquenta por cento) dos valores dos cheques nas negociações, bem como desconhecia a origem ilícita dos bens adquiridos.

Relevante mencionar que ao acusado cabia o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem criminosa dos bens apreendidos, consoante jurisprudência francamente dominante:

RECEPÇÃO - Posse injustificada da "res" - Inversão do ônus da prova (TACrimSP) RT 728/543. "RECEPÇÃO DOLOSA Condenação imposta com base em indícios Admissibilidade Desnecessidade da existência de prova robusta e inconcussa da autoria do crime Suficiência da apreensão do veículo roubado na posse do agente, mormente se este não apresenta justificativa convincente sobre a origem da "res"". (TACRIM-SP) RT 773/598.

Assim, comprovado que os objetos apreendidos eram produto de crime anterior, conforme se depreende a prova colhida, conclui-se que tais provas são suficientes para embasar o decreto condenatório.

Vale aqui o destaque de que, no processo penal, deve ser atribuída grande valia à palavra da vítima, principalmente porque inexistem quaisquer fatos que desabonem a idoneidade de suas declarações além de estas terem sido harmônicas e claras. Quanto a isso o entendimento da jurisprudência é cristalina:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza,

a cena criminoso.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS SEGUROS E AMPARADOS NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. Recursos não providos. (Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 27/04/2017; Data de registro: 09/05/2017).

Nesse ponto, já é sabido que os depoimentos dos policiais não podem ter seu valor probante reduzido meramente em razão das funções que exercem, ainda mais por trazerem informações relevantes sobre o modus operandi do agente e quando inexistem indícios de falsa imputação do delito ao réu. Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

(...) o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – HC 73518-5 – Rel. Celso de Mello – DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ensina Rogério Sanches Cunha que o “objeto material da receptação é produto de

crime anterior (mesmo que modificado ou alterado). Para que se configure a receptação (própria ou imprópria), é imprescindível a existência de delito precedente, figurando como objeto material a coisa produto de crime, não necessariamente contra o patrimônio" (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal para concursos: CP. Salvador: 11 ed., rev., atual. e ampl. JusPodivm, 2018, fls.593). Em relação à origem ilícita do bem, nenhuma dúvida há, eis que a vítima assim atestou.

Assim, não há de se cogitar o reconhecimento da receptação culposa, em razão da ciência clara da origem ilícita do bem.

Soma-se, ainda, que, se as circunstâncias concretas que envolvem a infração não fossem aptas a demonstrar a presença do elemento subjetivo desse tipo penal, a prova do dolo ficaria à mercê, única e exclusivamente, da confissão integral do agente. Adotando-se essa política, por certo, condenar-se-ia somente por receptação culposa, tornando ineficaz a diferenciação do rigor das censuras propostas pelo legislador ordinário para cada modalidade do tipo penal em apreço.

Ademais, vale destacar que prevalece o entendimento de que, sendo comprovada a origem criminosa da "res" apreendida em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao possuidor demonstrar, de forma inequívoca, que a adquiriu legitimamente. Ao acusado cabia o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem criminosa dos bens apreendidos, consoante jurisprudência francamente dominante mencionada acima.

O artigo 156 do Código de Processo Penal impõe ao réu o ônus de comprovar as alegações assentadas para afastar a autoria, sob pena de assumir o risco de corroborar com a imputação aferida na denúncia.

Conforme ensina a doutrina, "com base na primeira parte do art. 156 do CPP, cuja redação não foi alterada pela Lei nº 11.690/2008, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Diante dessa regra, discute-se qual é o ônus da prova da acusação e da defesa no processo penal.

Acerca de tal questionamento, é possível apontarmos a existência de duas correntes: uma primeira(majoritária), que trabalha com uma efetiva distribuição do ônus da prova entre a acusação e a defesa no processo penal, e uma segunda, que aponta que, no processo penal, o ônus da prova é exclusivo da acusação."(Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado/Renato Brasileiro de Lima - 2ª ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p.525).

A defesa, portanto, atrai para si o ônus de provar a boa-fé ou qualquer excludente e alegada em favor do réu, seja por documentos, testemunhas ou outros meios de prova admitido sem direito, sob pena de não ficar comprovado que o réu não tinha conhecimento do fato.

Dessa maneira, caso não demonstre por meio de outros elementos que não tinha conhecimento da ilicitude do fato, mediante justificativa inequívoca, transmuda-se a presunção em certeza e fica autorizada a condenação.

Portanto, ante a ausência de tais provas, a condenação é de rigor.

A propósito:

505088 sentença genérica base crime 1231 1502086-94.2021.8.26.0530 - lauda 6 PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO.ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENACORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. (STJ, HC 542.197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPÇÃO. PACIENTE

FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssomos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. (STJ, HC 469.025/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Do mesmo modo, merece destaque:

RECEPTAÇÃO DOLOSA Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimentos dos policiais militares corroborados pelas demais provas dos autos. Negativa dos réus isoladas. Desclassificação para a modalidade culposa. Descabimento. Condenações mantidas. PENAS e REGIME PRISIONAL Bases nos mínimos. Reincidência. Penas duplicadas. Alteração para o coeficiente de 1/6. Proporcional. Regime inicial semiaberto. Súmula nº 269 do STJ Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II) Apelo provido em parte para reduzir as penas e alterar o regime prisional para o semiaberto. (TJSP, Apelação Criminal nº 1527700-08.2019.8.26.0228, Relator Gilberto Ferreira da Cruz, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 17/02/2021, Data de publicação: 17/02/2021).

Receptação artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso da Defesa Pedido de absolvição. Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que estes tenham sido mentes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativo do réu restou isolado. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Comprovação do dolo - O crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente tem ciência da origem criminosa do bem, como no presente caso. Pena-base reduzida ao patamar mínimo legal. Concedido benefício da substituição. Mantido regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0000942-14.2017.8.26.0559, Relator Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/02/2021, Data de publicação: 11/02/2021).

“Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita”. (TJDF, Acórdão 1229481, 00020116720188070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020).

Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação. Por outro lado, a defesa nada trouxe aos autos que pudesse afastar o decreto condenatório, bem como conforme auto de reconhecimento de objeto às fls. 19, a vítima reconheceu o relógio dela subtraído, bem como demais bens em posse do Réu. Comprovado o fato típico, não houve demonstração de qualquer excludente de ilicitude de culpabilidade, sendo a procedência da pretensão punitiva medida que se impõe.

As qualificadoras do parágrafos 1º e 2º do artigo 180 do Código Penal foram cabalmente demonstradas, pois o próprio réu admitiu que desconfiou da origem ilícita dos cheques pelo valor pago, bem como que trabalha com a “compra e venda de cheques”, ou seja, exercia a mercancia mesmo que de forma clandestina.

Superada a fase instrutória, passo a dosimetria da pena:

Na primeira fase, em atenção ao artigo 59 do Código Penal, ausentes quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 03 anos de reclusão e 12 dias multa. Afasto a atenuante constante do artigo 65, III, "b" do CP, já que o Réu apenas agiu após ter sido pego de posse da "res furtiva", sendo que deveria ter agido quando as recebeu em atitude suspeita e valores ínfimos.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição do art. 16, do Código Penal. Considerando que os bens foram restituídos somente após intervenção da Polícia, reduzo a pena em 1/3, razão pela qual minoro a pena em 1/3 e estabeleço a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 08 dias multa.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação, nos moldes a serem fixados em execução, e prestação pecuniária no importe de meio salário-mínimo, conforme previsto no artigo 44, § 2º, do Código Penal.

Em caso de descumprimento da pena alternativa e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra "c", do Código Penal.

A pena de multa, eis que não substituída, permanece intacta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu ERICLEBER GOES OTA ao crime incurso no artigo 180, §1º e 2º do Código Penal a pena de 2 anos de reclusão e 08 dias-multa no regime inicial aberto SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação, nos moldes a serem fixados em execução, e prestação pecuniária no importe de meio salário mínimo, que será destinado a entidade a ser indicada por ocasião da execução.

Em razão da pena aplicada e por responder ao processo solto, faculto o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se seu nome no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

Custas ex lege. Expeça-se certidão de honorários oportunamente, se o caso.

P.R.I.C.

Ibiuna, 17 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA